

論法國總統人事任命權*

鍾國允**

目次

壹、前言	二、左右共治與非總統職權保留領域構成總統人事任命權之限制
貳、法國總統人事任命權之範圍與規範構造	三、法國總統人事任命權之四種類型
一、任命憲法機關成員原則上為憲法保留	肆、法國總統行使人事任命權之程序及其類型
二、任命其他類別人員由階層化法規體系規範	一、部長會議為總統影響人事任命之機制
三、任命總統府之人員無法律保留適用	二、國會委員會之否決權構成總統人事任命權之限制
四、法國總統人事任命權之分享	三、總統人事任命權適用程序之四種類型
參、從體制與政治因素論法國總統人事任命權虛實	四、對我國的反思與借鏡
一、總統直選翻轉副署制度內涵造成總統人事任命權之擴張	伍、結語

* 本文初稿發表於「吳庚教授逝世週年紀念」學術研討會，中央研究院法律學研究所、國立臺灣大學公共事務研究所主辦，中華民國憲法學會、台灣行政法學會協辦，中央研究院，2018年12月15日。作者感謝評論人李念祖教授提供之寶貴意見。謹以此文謝謝並紀念論文指導教授吳庚教授。

[責任校對：廖翊婷]。

** 國立中央大學法律與政府研究所教授兼所長。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/60411102.pdf>。



壹、前言

我國憲法第41條規定：「總統依法任免文武官員。」此處使用任免二字，所以我國憲法教科書討論總統的人事權時，有稱為任免權¹，或稱任免官員權²，亦有以總統的人事權來含括對於行政院長的任免權、最高機關首長及重要人員的任免權與依法任免文武官員權³。吳庚、陳淳文則將總統人事方面的權力，區分為不須副署的任命行政院長，與大法官、監察院、考試院成員的提名權，以及須副署的憲法第41條任官權。因總統須副署的法定職權可區別為須經行政院院會決議與不須經行政院會決議兩類，而憲法第41條的任官權屬於後者⁴。本文依照法國憲法使用的詞彙與學界討論習慣，以法國總統的人事任命權（*pouvoir de nomination*）為討論核心⁵。而我國歷經多次修改憲法之後，中央政府體制也屬於半總統制（*régime semi-présidentiel*），因此研究法國總統的人事任命權，或可對於我國半總統制總統職權的運作有借鏡之處。

陳淳文分析我國總統的人事權時，區別總統行使時的三種類型，一是基於行政機關首長的身分而享有的人事權；二是基於行政權首長的身分而享有的人事權；三是基於國家元首的身分而享有的人事權。最後一種權力僅是形式上的權力，而與前兩者不同。相對於此，從被任命對象也可以尋繹出總統的人事任命權範圍，例如總

1 陳新民，憲法導論，5版，頁219-220（2005年）。

2 法治斌、董保城，中華民國憲法，3版，頁276-279（2002年）。

3 李惠宗，憲法要義，3版，頁465-466（2006年）。

4 吳庚、陳淳文，憲法理論與政府體制，增訂版，頁424-427、431-438（2014年）。

5 GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), *Institutions administratives*, 7^e éd., Paris, LGDJ, 2016, pp. 127-132, 142; OBERDORFF (H.) et KADA (N.), *Les institutions administratives*, 8^e éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 58; AUBY (J.-M.), AUBY (J.-B.), Jean-Pierre (D.) et TAILLEFAIT (A.), *Droit de la fonction publique- Etat • Collectivités locales • Hôpitaux • Statuts autonomes*, 5^e éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 179.

統府的機要自為總統的權限範圍，與其他政府機關首長相同。初任簡、薦任的公務人員由總統任命，則此時總統以國家元首身分任命，並非總統有此實權。行政體系中的特任官，因我國為半總統制國家，總統與行政院長共享行政權，不論總統是否握有國會多數，總統均有實質的人事權，只是在總統未掌握國會多數而否決行政院長所提人選時有所不當，但不違法。但總統對於其他院之特任官應無實權。不過，該文亦指出，半總統制國家總統與總理共同分享行政權，所以要從憲法與法規推演出各自的權限內涵⁶。

國內學者張台麟分析法國總統的權力時，依多數學者的看法，將總統權力區分為總統獨立行使的權力（*pouvoirs propres*），另一類則是必須經由相關人士或機構同意（意即副署）始能行使的權力，他稱為總統共同行使的權力（*pouvoirs partagés*）。他分析總統的人事任免權依循法國憲法第13條與第21條、依法國憲法第13條所制定之組織法，與依此組織法所制定的行政命令，說明各法規所規定的總統任命的職位。尤其是1985年所修訂的行政命令所列約160幾個機構與單位的負責人或主管，分為教育或行政、財政金融、交通事業、農工商與社會四個面向將重要機構與單位的負責人或主管呈現出來。張台麟特別指出兩點：第一，雖然法國憲法第21條與組織法第3條指出總統將人事任免權授權給總理行使，但沒有一位總統如此做。第二，他引Jean-François Revel的看法，認為憲法條文中總統任命人事須經由部長會議中任命，但實際上還是總統之決定⁷。

徐正戎亦將法國總統權力區分為「總統特權」與「與總理分享的權力」兩種，總統特權可依總統行使權限是否必須總理副署再區

6 參見陳淳文，總統的人事權（二）任命權，月旦法學教室，15期，頁10-11（2004年）。

7 張台麟，法國總統之權力，頁43、57-60（1995年）。

分為「獨自享有的權限」、「保留領域的權限」，前者是憲法有明文規定，且憲法解釋也無疑義，後者則是源自於憲政實務，憲法解釋上也並非無疑義，但法國總統一向主觀上視其為特權的一部分，實際憲政生活呈現也如此。至於總統「與總理分享的權力」則可區分為總統決定但須總理配合的事務、總理決定但須總統無反對意見的事務兩種。他認為法國總統享有對於總理與法國憲法第13條規定的廣泛人事任命權，雖然需要總理副署，在總統掌有國會多數下，所任命之總理焉有不副署之理？在左右共治期間，總統對於國防外交的人事仍具有相當的影響力⁸。

討論法國總統的人事任命權，可以細分為幾類問題。第一個問題是總統任命的範圍有多大多廣？亦即那些職位須由法國總統任命？第二個問題是法國總統對哪些職位有實質的任命權？總統為國家元首，代表國家任命文武官員以示慎重固無疑問，但哪些職位是形式任命，哪些職位又是可以自行決定，卻需要細緻加以區別，此一問題也會牽涉到中央政府體制的性質與憲政運作因素。第三個問題是法國總統經由何種程序任命，需不需要行政部門的會議（例如我國的行政院會或法國部長會議）通過？或需不需要議會的審議、表示意見、投票通過，或者不表示反對？第四個問題是，如果法國總統有實質的任命權的職位，總統可否對在位的當事人予以免職⁹？除了此四個問題之外，或許還涉及其他問題，但受限於篇幅，本文僅討論法國總統的人事任命權的範圍、是否為總統的實質權力與總統人事任命程序三個面向。

法國憲法對於總統的人事任命權已有初步規範架構，有賴其他

⁸ 徐正戎，法國總統權限之研究，頁68-69、189-192（2002年）。

⁹ 例如法國總統是否可以將總理免職的討論，參見DUVERGER (M.), *Le système politique français*, Paris, PUF, 1996, pp. 301-304；我國總統是否可以將行政院長免職的討論，參見吳庚、陳淳文（註4），頁436-438；蘇子喬，中華民國憲法——憲政體制的原理與實際，頁179-185（2013年）。

法規與實務運作加以補充，目前文獻仍未將法國總統的人事任命權加以全面體系化說明。法國總統的人事任命權的範圍、程序與是否為總統的實質權力三個問題牽涉非常多的政府職位，包含憲法機關成員以下至政府部門的事務官，於憲法、行政法與政治學領域中皆會討論，但重心不同。本文擬整合法律與政治學相關學理與論述，以憲法為核心，分析作為半總統制國家的法國，總統人事任命權的規範與實際狀況，以及限制總統人事任命權新的途徑。因此，本文首先闡明有關法國總統人事任命權的範圍與規範構造，其中包含總統府之人事任命權。其次，以體制與政治因素分析法國總統人事任命權之虛實。再者，說明法國總統行使人事任命權之相關程序，尤其是2008年法國修憲結果對於總統任命權的影響，並嘗試將其予以類型化。最後藉由法國經驗提供我國反思，以供國人參考。

貳、法國總統人事任命權之範圍與規範構造

一、任命憲法機關成員原則上為憲法保留

（一）總理與政府成員

在第五共和憲政運作中，總統關於政府部門位階最高者的人事任命權可以分為兩個部份：一是總理，由總統直接任命，並在總理提出政府辭職時免除其職務；另一是政府成員（*membres du gouvernement*）基於總理建議，由總統任命與免職（法國憲法第8條第1、2項）。在第五共和，所謂「政府成員」通常包含國務部長（*ministre d'État*）、部長（*ministre*）、次長（*ministre délégué*）、國務秘書（*secrétaire d'État*）¹⁰。總理的任命不需要總理副署（法國憲

¹⁰ DUHAMEL (O.), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris, Seuil, 2011, p. 618; OBERDORFF (H.) et KADA (N.), (註5), pp. 70-76; SUNG (N.-I.), *Les*

法第19條)，蓋總統之任命權非繫乎被任命者或前任總理的決定權；政府成員的任命則需要總理的副署，因為總理為政府的首長，由其決定或參與決定其所屬團隊成員為自明之理¹¹。

Henri Oberdorff和Nicolas Kada指出法國對於政府¹²的組織並沒有憲法或法律的規範，政府組織的法律基礎與結構、閣員的數目與職權完全來自於經總理副署的總統對於閣員之任命案，進一步的權限區分則由權限分配命令定之。因此，部長的選定是來自於總統與總理討論與協議，而部長的任命也決定了部長們間的權限分配，每一屆政府的組成自然有所不同¹³。這些都是屬於傳統的最高階政務官，完成這些任命，就完成行政體系中最上層政府組成工作，也才可以指揮整個行政體系的運作，故重要性不可言喻。

(二) 憲法委員會與人權保護官

總統對於其他憲法機關的成員任命權，原先僅限於憲法委員會委員，此一權力無須總理的副署（法國憲法第19條）。憲法委員會共有九名委員¹⁴，總統、國民議會議長與參議院議長各任命三名委員，任期9年，每3年改選3分之1（三名），總統、國民議會議長與參議院議長各任命一名。總統亦得任命憲法委員會主席¹⁵。

ministres de la 5^e République française, Paris, LGDJ, 1988, pp. 70-76; LINOTTE (D.) et ROMI (R.), *Droit du service public*, Paris, Litec, 2007, pp. 88-95. 本文以下有時以「閣員」與「政府成員」互用。

11 但因為尊重總統的國防外交權力，所以總理也會尊重總統對於國防部長與外交部長人選的意見。詳後述，並參見徐正戎（註8），頁189-192、194-197。

12 法國憲法第三章為「政府」，意指總理所領導的行政體系，相當於我國的行政院。

13 OBERDORFF (H.) et KADA (N.), (註5), pp. 58, 71-76. 亦可參考OBERDORFF (H.), *Les institutions administratives*, 5^e éd., Paris, Dalloz, 2006, pp. 61, 67-71.

14 但依法國憲法第56條第2項，卸任之總統可以擔任憲法委員會的法定終身委員。

15 參見法國憲法第56條第1、3項。

2008年Nicolas Sarkozy總統進行修憲，於憲法中增設了人權保護官（Défenseur des droits）。法國憲法第71條之1第4項規定，人權保護官在適用法國憲法第13條最後1項的程序後由「總統任命」，因此總統又多了一項憲法機關人事權。但「2011年所公布的2011-333號關於人權保護官組織法第1條規定，人權保護官適用法國憲法第13條最後1項的程序後『以部長會議命令任命（nommé par décret en conseil des ministres）』，與法國憲法之規定文字略有差異」¹⁶。在該組織法尚未制定之前，有學者認為依法國憲法，人權保護官應以總統命令任命之¹⁷。

二、任命其他類別人員由階層化法規體系規範

（一）憲法規定

有關政府部門政務官或重要職位，法國憲法第13條第2項規定：「總統任命文武官員」¹⁸。但是接下來又區別三種：

1. 法國憲法第13條第3項列舉重要的人事案，總統以部長會議命令任命（décret en conseil des ministres）：最高行政法院法官（conseillers d'État）¹⁹、榮譽勳位團主席（grand chancelier de la

16 2011-333號關於人權保護官組織法原文為：Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (JORF n° 0075 du 30 mars 2011). 法國憲法委員會的2011-626號之判決（Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011）認定該組織法合憲。參見鍾國允，法國人權保護官制度之分析，收於：施正鋒編，淵博與創思：洪謙德教授八十高壽慶賀文集，頁199（2017年）。

17 MARCON (N.), Titre XI bis: le défenseur des droits, in LUCHAIRE (F.) *et al.*, *La Constitution de la République française: Analyses et commentaires*, 3^e éd., Paris, Economica, 2008, p. 1695; 鍾國允（註16），頁199。

18 此一規定具有一般法（droit commun）性質，所以當法規指稱某一項職位「以命令」（par décret）任命之，該命令即是指總統的命令而非總理的命令（CE, 20 décembre 2006, Mathieu），引自 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET CONSEIL D'ETAT, *Guide l'élaboration des textes législatifs et réglementaires*, Paris, La documentation Française, 2007, p. 381. 另參見DORD (O.), *Droit de la fonction publique*, Paris, PUF, 2007, p. 135.

19 Conseil d'État譯為最高行政法院只是方便的稱呼，依字面或可譯為諮政院，或

Légion d'honneur)、大使與特使 (envoyés extraordinaires)、財政法院法官 (conseillers maîtres à la Cour des comptes)、省主席 (préfets)、法國憲法第74條所規定海外領土與新喀里多尼亞之國家代表人 (les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie)、將級軍官 (officiers généraux)、學區監督 (recteurs des académies)、中央政府行政主管 (directeurs des administrations centrales)。

2. 法國憲法第13條第4項前段規定：「由組織法 (loi organique)²⁰ 規定其他須在部長會議中任命的職位。」此下見58-1136號作為組織法之行政命令²¹第1條之規定。

3. 法國憲法第13條第4項後段規定：「由組織法規定在何種條件下，總統得授權他人並以總統名義行使任命權。」此下見58-1136號作為組織法之行政命令第3條之規定。

有稱為中央行政法院，其為國家第一級的行政機構，其院長為內閣總理，但實際的領導者為副院長，副院長的職級是法國公務員最高職級。最高行政法院內有兩個任務，一是諮詢，審議法律或重要行政命令草案與其他相關業務，另一則是負責行政訴訟的終審業務。參見STIRN (B.), *Le Conseil d'État: Son rôle, sa jurisprudence*, Paris, Hachette, 1994, pp. 30-32.

²⁰ 法國憲法中對於法律此一層級分為兩類，一類是組織法，相對而言另一類就是一般法律。組織法之適用程序依法國憲法第46條、第61條第1項前段。見PACTET (P.) et MELIN-SOUCRAMANEIN (F.), *Droit constitutionnel*, 27^e éd., Paris, Dalloz, 2008, pp. 586-587.

²¹ 法國58-1136號作為組織法之行政命令原文為：Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat。此作為組織法之行政命令 (ordonnance) 是特指依法國憲法第92條，行憲之初國會尚未成立之前，由政府所制定公布的ordonnance，其具有法律效力。參見CHANTEBOUT (B.), *Droit constitutionnel*, Paris, Dalloz, 2008, p. 607; LE BOS-LE POURHIET (A.-M.), *L'article 92 de la Constitution de 1958*, Paris, Economica, 1980。不過，行政命令 (ordonnance) 國內學者徐正戎翻譯為「行政法令」，劉嘉甯翻譯為「條例」。參見徐正戎 (註8)，頁189；劉嘉甯，法國憲政共治之研究，頁106-110、142-143 (1990年)。

（二）法律與命令中總統之人事任命權範圍

基於法國憲法第13條第4項之規定所制定之58-1136號作為組織法之行政命令，規定總統人事任命權區別為三類，第一類是由部長會議確認必須在部長會議任命的職位，第二類是僅由總統命令任命之，第三類則是以總統命令授權給總理任命文武官員：

1. 58-1136號作為組織法之行政命令第1條規定，除了法國憲法第13條第3項所列職位外，還必須以部長會議命令任命的職位有：財務法院檢察總長（*Procureur général près la Cour des comptes*）²²；依部長會議命令（*décret en conseil des ministres*）所決定之公共機構（*établissements publics*）、公營企業、國營事業之重要性而列入名單的領導職位（*emplois de direction*）；由特別的法律或行政命令條文規定適用此一程序之職位。

58-1136號作為組織法之行政命令第1條第3項規定須以部長會議命令規定部長會議任命之名單，因此後來就制定了59-587號命令。在該號命令的最早版本之開頭報告（*rapport*）中，說明該命令須符合58-1136號作為組織法之行政命令第1條第3項所謂的「重要性」，也就是最重要的公共機構、公營企業、國營事業，而且其活動會被認為在某種程度與政府的一般政策相關，此外，此一名單也

²² 在58-1136號作為組織法之行政命令第1條第2項原條文所列職位為：最高法院檢察總長、財務法院檢察總長與巴黎上訴法院檢察總長。92-189號組織法（*Loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature*, JORF n° 51 du 29 février 1992）第9條修正58-1136號作為組織法之行政命令第1條第2項，將巴黎上訴法院檢察總長修正為上訴法院檢察總長，其餘保留。不過在2016-1090號組織法（*Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature*, JORF n° 186 du 11 août 2016）中又修正為只有財務法院檢察總長，刪除了最高法院檢察總長、上訴法院檢察總長。

無法窮盡，故有可能其他特殊的法令亦規定相同任命程序²³。

因此，以部長會議命令任命的職位由以下法規範依序規定：由法國憲法第13條第3項列舉特定職位、法國憲法第13條第4項前段規定授權組織法另定其他職位→58-1136號作為組織法之行政命令第1條第2項明定財務法院檢察總長、第1條第3項授權「以部長會議命令」另定其他職位→59-587號命令確立名單（也有可能由其他個別法律或命令規定適用此一程序）。這些職位可謂是除了前述憲法機關成員之外，政府最核心的重要成員，故由總統在部長會議命令任命之。實際上一開始只有53個職位列於以部長會議命令任命之名單，後來經歷多次修正²⁴。席哈克（Jacques Chirac）總統在位時，曾經想廢止此一命令，以限制總統的任命權，但未能成功²⁵。故58-1136號作為組織法之行政命令第1條第3項並未刪除，59-587號命令也未被廢止，部長會議命令規定在部長會議任命之名單後來仍持續增刪（依59-587號命令應以部長會議命令任命之職位或職務參見附錄一）²⁶。

2. 58-1136號作為組織法之行政命令第2條規定，以下之職位由總統命令（*décret du Président de la République*）任命之：最高行政法院與財務法院成員、普通法院法官、高等教育教授、陸、海、空軍軍官，此外，由國家行政學院所晉用的部

23 法國 59-587 號命令原文為：Décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales, JORF du 2 mai 1959.

24 GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), (註5), p. 131. Duverger指出此名單一開始約有50個職位，1967年增加為70個職位，1985年一部份因為國有化法規原因而擴充為170個職位，後來逐漸減少，參見DUVERGER (M.), (註9), p. 290。Philippe Ardant與Bertrand同意此說明，但1985年為163個職位。參見ARDANT (P.) et MATHIEU (B.), *Institutions politiques et droit Constitutionnel*, Paris, LGDJ, 2008, p. 484.

25 GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), (註5), p. 131.

26 參見59-587號命令（註23）之附錄。

門成員、省主席機構成員、科技部門晉用符合綜合科技學院 (Ecole polytechnique) 畢業分類表上之工程師亦由總統命令任命之²⁷。

3. 58-1136號作為組織法之行政命令第3條規定，除了法國憲法第13條第3項與本命令第1條與第2條之外，得依法國憲法第13條與第21條之規定，以總統命令授權給總理任命文武官員。但法國憲法第13條第4項後段規定，以組織法規定在何種條件下總統得授權他人以總統名義行使任命權。58-1136號行政命令第3條卻僅言依據憲法之規定，並沒有清楚規定總統授權的條件。

三、任命總統府之人員無法律保留適用

法國總統府之組織可以追溯到第四共和，尤其是1954年1月18日的命令 (décret)²⁸，但第五共和根本無任何法規規定總統府組織²⁹，所以有學者認為法國總統是以1954年1月18日命令為基礎，決定總統府之組織並任命人事³⁰。雖然法國總統可以自由決定總統府的人事，但必須受限於國會預算之規範³¹。

總統府內組織大致可分為三大部分³²：首先，是總統府中的秘書處，由秘書長、副秘書長領導，其下有十幾位技術官員 (conseillers techniques)，負責聯繫或對應一個或數個部，以及總理府中的相應單位。秘書處是以政策幕僚為主，負責將下情上達並承

27 Duverger指出此類職位約有7萬個，參見DUVERGER (M.), (註9), p. 291.

28 GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), (註5), p. 133.

29 JAN (P.), *Institutions administratives*, 5^e éd., Paris, LexisNexis, 2015, p. 85.

30 RASSAT (M.-L.), Lemoyne de Forges (J.-M.) et Lemoyne de Forges (P.), *Institutions administratives et juridictionnelles*, Paris, Ellipses, 2005, p. 28.

31 GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), (註5), p. 118.

32 GOHIN (O.), *Institutions administratives*, Paris, LGDJ, 1995, pp. 98-102; JAN (P.), (註29), pp. 85-87.

上轉下。其次，是內閣（cabinet），取代1958年以前總統府中的一般部門（maison civile），內閣為總統府的一般幕僚單位，由一位主任（directeur）領導，負責總統府內部人事、對外的新聞聯繫、總統的庶務、活動與會議安排等等業務。再者，是特別的軍事幕僚（Etat-major particulier），取代1958年以前總統府中的軍事部門（maison militaire），以協助總統行使三軍統帥的職務。此外，一般認為總統有二十幾位的直屬官員（collaborateurs directs）³³，因為總統的需要，以及他們的角色使然，凸顯出他們的重要性³⁴。

總統府內的人事是由總統令（arrêté）發布，總統有裁量的權力³⁵，而且按憲政慣例是不需副署的³⁶。總統府的正式人員約有500人³⁷，可謂人力充沛，呼應總統在憲政運作中的重要影響力。

四、法國總統人事任命權之分享

法國憲法第21條後段規定，在法國憲法第13條的保留下，總理行使命令權並任命文武官員。因此除了法國憲法第13條第3項所表列的各項職位之外，就要看組織法規定何種職位是由總統在部長會議中任命，何種職位是總統授權他人以總統名義任命。

58-1136號作為組織法之行政命令第3條規定，除了法國憲法第13條第3項所列職位與本命令第1條與第2條的職位，其他文武官員

³³ 另有一說約為60餘人，參見OBERDORFF (H.) et KADA (N.), (註5), p. 63。

³⁴ 參見GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), (註5), p. 135; OBERDORFF (H.) et KADA (N.), (註5), p. 65。

³⁵ 參見LASCOMBE (M.), *Code constitutionnel et des Droits fondamentaux*, Paris, Dalloz, 2012, p. 417。

³⁶ GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), (註5), p. 133。

³⁷ Pascal Jan則提到總統府正式或非正式的人員（collaborateurs）約500人，參見JAN (P.), (註29), p. 85; RASSAT (M.), LEMOYNE DE FORGES (J.-M.) et LEMOYNE DE FORGES (P.), (註30), p. 29。有一說總統府文武人員加起來約為1,000人左右，參見OBERDORFF (H.) et KADA (N.), (註5), p. 63; SERRAND (P.), *Manuel d'institutions administratives françaises*, 3^e éd., Paris, PUF, 2009, p. 152。

得依法國憲法第13條第4項與第21條第1項由總統命令授權總理任命之。但本條之規定不妨礙特定法律或命令之特別條文因行政簡化或分權之方式，將任命權賦予部長或下級機關³⁸。

專門研究第五共和政權性質與副署權的學者Bernard Branchet認為，法國憲法第21條第1項賦予總理可以任命文武官員，但因為該條的前提是不違反法國憲法第13條的規定，任命國家文武官員的權力必須是總統命令為之，所以實際上，總理沒有任命國家文武官員的權力。雖然法國憲法第13條第4項後段與58-1136號作為組織法之行政命令第3條規定，總統得以命令授權給總理任命文武官員，但仍有很大不確定性。倒是58-1136號作為組織法之行政命令第4條規定，不妨礙個別的法律或命令將任命權授權給部長或下級機關，這是總理具有人事任命權的管道³⁹。

Philippe Ardant與Bertrand Mathieu則認為任命國家高階文武官員的權力不屬於部長，而屬於總統⁴⁰。總統行使此權力兩種方式，一是在部長會議中決定，一是直接由總統命令並副署之。因此總統可以控制高階重要的行政與公共服務職位，實務上，夏爾·戴高樂（Charles de Gaulle）總統與後繼者不曾授權給總理。雖然總理可依個別的法律或命令分享任命權，但扣掉總統與授權給部長的任命權後，其任命權力甚為縮減⁴¹。

到目前為止，尚未有總統授權總理任命的情形，但有許多次級公務員的任命由部長或次級機關為之，是因為特定的法律或命令之規定⁴²。例如58-1270號作為關於司法官地位組織法之行政命令第26

38 58-1136號行政命令第4條。

39 BRANCHET (B.), *Contribution à l'écriture de la Constitution de 1958: Le Contresein et le régime politique de la V^e République*, Paris, LGDJ, 1996, pp. 71-73.

40 同意見GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), (註5), p. 131.

41 ARDANT (P.) et MATHIEU (B.), (註24), pp. 484-485, 510.

42 DUVERGER (M.), (註9), p. 291; BRANCHET (B.), (註39), pp. 72-73;

條規定，總統基於司法部長的提議，任命司法官學員為第二級司法官。第18條規定候選人通過第17條所規定的任一考試者，由司法部長以命令任命為司法官學員，並享有待遇⁴³。在此行政命令中即有總統的任命權與司法部長的任命權規定⁴⁴。

綜上所述，總統人事任命權的規範構造有三類⁴⁵，第一類原則上為憲法保留，換言之，總統所任命的憲法機關成員，原則上由憲法自己規範，但關於2008年法國修憲所設置的人權保護官，2011-333號關於人權保護官組織法第1條規定亦有規範人權保護官的任命方式，且與法國憲法第71條之1第4項規定略有差異。第二類則是總統所行使人事任命權之其他職位，則以憲法、法律、行政命令三個層次加以分別規範，法國憲法第13條第3項先列舉最重要的職位由總統以部長會議命令任命，再依法國憲法第13條第4項前段之授權，58-1136號作為組織法之行政命令第1條規定由總統以部長會議命令任命與第2條規定由總統命令任命之職位。59-587號行政命令則確立58-1136號作為組織法之行政命令第1條第3項規定由部長會議中任命名單。因此第二類是總統人事任命權由階層化法規體系規範。第三類關於總統府、政府（相當於我國的行政院）之組織則沒

SERRAND (P.), (註37), pp. 58-59; GUETTIER (C.), *Institutions administratives*, 3^e éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 361. Dord指出，法國總統從未對總理有概括性授權，但有些行政命令會規定由總統授權總理任命公共機構的負責人。總理對於直接隸屬於其的單位主要負責人亦有任命權。參見DORD (O.), (註18), p. 48.

43 法國58-1270號作為關於司法官地位組織法之行政命令，原文為：Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, JORF du 23 décembre 1958。另可參考李山明，法國司法官身份組織法，頁54-56（2009年）。

44 有關總理可任命之職位可參閱張台麟，法國政府與政治，4版，頁14（2013年）。

45 此處借用吳庚大法官詮釋司法院釋字第443號解釋有關「法律保留」所創設的「階層化保留體系」之概念說明，但略有不同。所謂階層化保留體系，分別為憲法保留（指由憲法自為規定，如我國憲法第8條），絕對法律保留（指由國會以法律自為規定）、相對法律保留（指由法律直接規定或由有法律依據的行政命令規定）與非屬法律保留事項。參見吳庚、陳淳文（註4），頁49-54；吳庚、盛子龍，行政法之理論與適用，增訂15版，頁90-91（2017年）。

有法律保留之適用，而總統府的人事亦沒有組織法的規範。

整體而言，法國總統大概任命7萬個職位，每年約發布5,000件人事令⁴⁶，須在部長會議任命之職位約1,000個⁴⁷，這一方面是因為總統任命的範圍不限於國家層級，另一方面是因為法國憲法第13條第3項規定總統任命的範圍太小，而依據58-1136號作為組織法之行政命令第2條由單純總統命令（*décret simple*）任命的範圍又太過延伸（法國總統人事任命權範圍參見表1）⁴⁸。但因為法國憲法仍存在副署制度，單以法規仍無法確定總統是否有權決定何種職位，下文將進一步探究。

若總統依法國憲法第13條第3項、58-1136號作為組織法之行政命令第1條與第2條所作成之任命案涉訟，由最高行政法院作為第一審與終審並裁判之。若由總統依其他法規所任命之職位涉訟，或者前述公務員與其法定情況無涉的問題涉訟，則由行政法庭（*le tribunal administratif*）審理⁴⁹。

46 參見GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), (註5), p. 132; ARDANT (P.) et MATHIEU (B.), (註24), p. 484; JAN (P.), (註29), p. 83.

47 另有一說為500個職位，參見RASSAT (M.), LEMOYNE DE FORGES (J.-M.) et LEMOYNE DE FORGES (P.), (註30), p. 28.

48 GOHIN (O.) et SORBARA (J.-G.), (註5), p. 132.依據58-1136號作為組織法之行政命令第2條發佈的單純總統命令毋須副署，參見 JAN (P.), (註29), p. 84。

49 DORD (O.), (註18), p. 299; AUBY (J.-M.), AUBY (J.-B.), Jean-Pierre (D.) et TAILLEFAIT (A.), (註5), p. 179.

表1 法國總統人事任命權範圍與規範構造

類別	法規依據	被任命者	是否需要副署	以何種形式任命
一	法國憲法第8條第1項	總理	×	總統命令任命
二	法國憲法第8條第2項	政府成員（通常包含國務部長、部長、次長、國務秘書）	○	總統命令任命
三	法國憲法第56條第1、3項；法國憲法第19條	憲法委員會3名委員、主席	×	總統命令任命
四	法國憲法第71條之1第4項、2011-333號關於人權保護官組織法第1條	人權保護官	○*	部長會議命令任命（décret en conseil des ministres）任命
五	法國憲法第13條第3項	最高行政法院法官、榮譽勳位團主席、大使與特使、財政法院法官、省主席、憲法第74條所規定海外領土與新喀里多尼亞之國家代表人、將級軍官、學區監督、中央政府行政主管	○	部長會議命令任命
六	1. 法國憲法第13條第4項 2. 58-1136號作為組織法之行政命令第1條 3. 59-587號命令	1. 財務法院檢察總長 2. 由部長會議之命令確認公共機構、公營企業、國營事業之重要性列入名單的領導職位（參見附錄一）	○	部長會議命令任命
七	58-1136號作為組織法之行政命令第2條	中央行政法院與財務法院成員、普通法院法官、高等教育教授、陸海空軍軍官、國家行政學院所晉用的部門成員、省	×	總統命令任命

		主席機構成員、科技部門晉用符合綜合科技學院（Ecole polytechnique）畢業分類表上之工程師		
八	無	總統府之人事	×	總統命令任命

資料來源：本文自製。

*說明：總統任命人權保護官仍有總理之報告與副署，參閱總統任命之命令：
http://defenseur.isobar.aeaws.com/sites/default/files/atoms/files/decret_nomination_ddd.pdf（最後瀏覽日：2017年9月9日）。

參、從體制與政治因素論法國總統人事任命權虛實

一、總統直選翻轉副署制度內涵造成總統人事任命權之擴張

通常研究總統的權力大小虛實可能是依據法規的內涵而定，也就是視憲法或法律規定（主要是憲法）總統是否有此一權力。但此一議題常與某個國家憲法歸屬哪一類的中央政府體制類型相關聯，例如屬於總統制或是內閣制國家，就意味著有該種體制類型模組的相應憲法條文，從而對於元首的權力也會有類似解釋取向。若是總統制國家，總統為國家元首與政府首長，他具有實質的人事任權，他發布人事命令時不需要其他人的副署。至於內閣制國家，國家元首為虛位元首，人事案由總理提請元首任命，但人事命令需要總理的副署，由副署人負責。因此，國家元首是否具有決策權是觀察一個國家中央政府體制的關鍵要素。但此一觀察是否合適用在法國第五共和憲法與所謂的半總統制國家⁵⁰，則有討論空間。

50 世界各國半總統制的比較研究可參見吳玉山，半總統制：全球發展與研究議程，收於：沈有忠、吳玉山編，權力在哪裡？從多個角度看半總統制，頁1-28（2012年）；吳玉山（Wu, Yu-Shan），Momentum toward Divergence in Semi-

首先，依據Maurice Duverger給予半總統制的定義為：總統由人民直選產生並握有部份重要權力，而另有一政府（總理）依國會的信任而在職。在此定義中，「總統由人民直選產生」、「另有一政府（總理）依國會的信任而在職」較為明確，但所謂「總統握有部份重要權力」，並無具體範圍，每個半總統制國家的總統權力大小不同，這是Duverger在其早期著作就提及此點⁵¹。因此要從中央政府體制類型的歸類，直接推論某個半總統制國家的總統是否有某一種權力，可能會有問題，所以中央政府體制類型的歸類無法作為半總統制國家總統某一項具體權力虛實的判準⁵²。

其次，副署制度的規範方式每個國家或有不同，不須副署的範圍大小亦有差異。例如法國1958年憲法採取的是，對於總統不須總理或相關部長副署的法令予以正面表列，法國憲法第19條規定：「總統的法令（actes）除了第8條第1項、第11條、第12條、第16條、第18條、第54條、第56條與第61條以外，由總理副署，必要時由負責部長副署。」其餘總統的法令則需要副署。又如我國憲法本文第37條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」原本並沒有除外規定，直至憲法增修條文第2條第2項始規定：「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署，不適用憲法第37條之規定。」法國與我國副署制度不須副署的範圍即有所不同。

presidentialism，收於：廖達琪、沈有忠、吳玉山編，半總統制跨洲比較：亞洲與歐洲的對話，頁1-56（2015年）。

51 參見 Maurice Duverger, *A New Political System Model: Semi-Presidential Government*, 8 EUR. J. POL. RES. 165, 165-87 (1980); 中文翻譯見 Maurice Duverger 著，羅靜如、鍾國允譯，一個新的政治系統模型——半總統制政府，憲政時代，17卷2期，頁66-79（1991年）。

52 有學者歸納憲法的規定或特徵將半總統制再分次類型：例如 Matthew S. Shugart、John M. Carey 所提的「總統國會制」或「總理總統制」。參見蘇子喬（註9），頁66-78。

再者，對Duverger而言，半總統制類型對於總統職權的指導意義，不在判斷總統的個別權力是否為實質或形式，而在於「因為總統選舉改由人民直選」導致「總統具有直接民主正當性」，因此「副署制度的傳統內涵被翻轉」與需要總理或部長副署的法令，因總統介入而使總統實權化。也就是前述法國憲法第19條不需要副署的總統職權屬於總統的專屬權力（*pouvoirs propres*）外，其餘需要總理副署的總統權力，除非憲法有明示非屬總統職權外，則從形式上的權力轉型為分享性權力（*pouvoirs partagés*）。Duverger主張法國於1962年修改1958年法國憲法中總統選舉的方式，將法國總統改由人民直選產生，具有直接民主正當性，不能依內閣制的邏輯解釋憲法，而是具有實權的元首，而非事事依循總理決定之虛位元首⁵³。

最後，順著此一「翻轉副署制度傳統內涵」的邏輯，也就是對憲法中副署制度以合乎半總統制精神重新詮釋，法令的正署人也就是國家元首/總統取得了需要副署法令的（部份）實質權力，而副署人的權力被削弱。因此總統的權力或影響力擴張至許多層面，包括人事任命、法律命令、預算（財政法）等。

綜上，半總統制的定義中關於「總統擁有部分重要權力」，並無法推論與確知總統具有哪一項權力。倒是定義中的另一項「總統由人民直選產生」卻可以翻轉副署制度的內涵，從而擴張總統的權力。所以Duverger認為總統在任命公務員領域具有重要的權力。對於需要「在部長會議中任命」的人事案，總統必須簽署始得生效，總統具有否決權是非常明確的，因為總統為人民直選產生⁵⁴！

53 DUVERGER (M.), (註9), pp. 179-183, 268; 鍾國允，論法國第五共和中央政府體制定位，收於：憲政體制之建構與發展，頁12-17、27-29（2006年）。

54 DUVERGER (M.), (註9), p. 290.

二、左右共治與非總統職權保留領域構成總統人事任命權之限制

順著半總統制的脈絡，對於法國總統的人事任命權接下就有兩個議題值得討論，也是最常被提及的區分方式，一是以共治時期與非共治時期為區別標準，二是以總統權力所涉及的事務領域為區別標準，此兩項標準會對總統人事任命權產生主要限制與次要限制，以下分述之。

(一) 左右共治構成總統人事任命權主要限制

半總統制定義的第一項為總統由人民直選產生，而國會議員也由人民選舉產生，兩種選舉的結果所形成的多數可能一致，也可能不一致。若依照研究美國總統制的術語為「一致性政府」與「分立性政府」。法國學界則稱為「總統多數與國會多數一致」、「左右共治（總統多數與國會多數不一致）」⁵⁵，因此半總統制本身就蘊含總統多數與國會多數不一致的可能性，只是在此種狀況下，總統會如何任命總理。所謂「左右共治（cohabitation）」是指因為總統與國會議員兩種選舉的結果造成總統多數與國會多數不一致，左派與右派分別握有總統或總理的職位。

1958年第五共和開始運作，長期由右派獲得總統與國民議會的多數，右派總統任命右派總理，1981年左派法蘭索瓦·密特朗（François Mitterrand）當選總統，主動改選國民議會後，左派擁有國民議會多數，所以密特朗也任命左派總理，皆是總統與國會多數一致的情形。但1986年左派的密特朗總統任命右派的席哈克總理，產生了第一次左右共治。依據法國憲法第8條第1項與第19條，總理

⁵⁵ FAVOREU (L.), GAÏA (P.), GHEVONTIAN (R.), MESTRE (J.-L.), PFERSMANN(O.), ROUX (A.) et SCOFFONI (G.), *Droit constitutionnel*, Paris, Dalloz, 2008, pp. 682-689; 鍾國允（註53），頁28-31。

由總統直接任命，而且總理的任命不需要總理副署，此一權力是實質的⁵⁶。1986年左派的密特朗總統為何選擇右派的席哈克擔任總理？可能是基於舊總統面對新國會、新民意支持國會多數黨組閣、國會中右派的團結合作、密特朗總統威信與個人盤算等等各種因素⁵⁷。但政治遊戲仍受遊戲規則的拘束。回到憲法的要求：既然半總統制設計是兩種人民選舉，一是選舉總統，另一是選舉國民議會議員。總統雖有實權任命總理，但當政治條件具足時，總統必須任命最新選出的國民議會穩定多數所推人選或所能接受的人選組閣，亦即不會被國民議會倒閣的總理！這不僅關係到總統的威信，也影響憲政秩序可否正常運作。尤其法國憲法第5條第1項要求總統監督遵守憲法、並經由其仲裁（*arbitrage*）確保公權力正常運作與國家與延續。

1986年左派的密特朗總統只得任命席哈克為總理⁵⁸，同時也樹立了法國當選舉結果「總統多數與國會多數不一致」時，必須進行左右共治的憲政慣例。因此左右共治時期，總統不得不任命國民議會多數黨派所推出或可接受人選為總理，總理的民主正當性不是來自於總統而是國民議會，從而總統與總理雙方的關係就非常不同於非左右共治時期，行政權的割裂與衝突到彼此相容的過程勢必難免，因此總統對於總理以下的人事任命權的影響力也會受被削弱⁵⁹。

第五共和的憲政發展歷程中，發生了三次左右共治（1986-1988、1993-1995、1997-2002）。但2000年法國修憲，將總統的任期修改為5年，後來並修改選舉法使總統選舉先於國民議會議員選

56 OBERDORFF (H.) et KADA (N.), (註5), p. 58.

57 鍾國允，論法國憲政運作中多數政府之形成，收於：憲政體制之建構與發展，頁50-55（2006年）；鍾國允（註53），頁32-34。

58 Avril (P.), *La Ve République. Histoire politique et constitutionnelle*, Paris, PUF, 1994, pp. 290-291.

59 劉嘉甯（註21），頁100-103、120-122。

舉⁶⁰，意使獲得總統職位的政黨可以在後續的國民議會議員選舉中掌握多數，也就是透過衣尾效應（coattail effect）⁶¹降低左右共治產生的機會。

（二）非總統職權保留領域構成總統人事任命權之次要限制

1958年法國第五共和肇建於外有法屬殖民地阿爾及利亞獨立的燙手山芋，內有分散的政黨體系造成倒閣頻仍的憲政困局，當時戴高樂受命於危難之際，制定第五共和憲法，就是要矯正羸弱不堪的第四共和國會至上的內閣制政體。而其主要的方法就是建構一個穩定的國家元首作為憲政基石，以其為核心領導國家，但行憲初始總統為間接選舉產生，畢竟無法超越國會的民主正當性，1962年的公民複決將總統改為人民直接選舉產生，才根本性改變了法國的中央政府體制性質，從二元內閣制轉變為半總統制⁶²，如前所述也因此導向總統權力的實權化！

如果分析法國總統的地位與功能，更能清楚得知總統所應獲得相應的權力。法國憲法開始為前言，第1章為主權，第2章就是「共和國總統」。他的職能就規定在法國憲法第5條：「總統監督憲法被遵守。由其仲裁，以確保公權力正常運作及國家之延續。（第一項）總統確保國家獨立，領土完整與國際條約之遵守。（第二項）」

60 法國2001-419號組織法（Loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, JORF n° 113 du 16 mai 2001）修改選舉法第121條，規定國民議會議員之權力於當選後第五年的六月第三個星期二屆滿。並適用1997年6月選出的國民議會議員。並經憲法委員會2001-444號判決合憲，並認為該組織法目的是要使總統選舉先於國民議會議員選舉，並適用於2002年總統選舉，不僅沒有違反憲法原則，反而是尊重法國憲法第3條有關人民應於的合理期間行使直接選舉權利的原則。憲法委員會2001-444號判決（Cons. const., 9 mai 2001, n° 2001-444 DC, JORF n° 113 du 9 mai 2001）。

61 參見郝培芝，法國半總統制的演化：法國2008年修憲的憲政影響分析，問題與研究，49卷2期，頁83（2010年）。

62 DUVERGER (M.), (註9), pp. 175-183.

因此總統就國家的層次負有維護憲政秩序、國家狀態與協力國際秩序的責任與功能。此外，總統也是國家的代表人，國家利益的詮釋者、守護者與促進者，總統要和每一個憲法機關分工協力，守護憲法秩序與促進國家利益。

從此角度輻射出去，總統具有與政府（法國憲法第8、9、13、14、15、16、19條）、國會（法國憲法第10、12、18、89條）、憲法委員會（法國憲法第56、61條）、司法機關（法國憲法第64、65條）、人民（法國憲法第11、17、89條）相關的職權。由法國憲法亦可以導出總統本質上負有外交與國防的職能，因為其為國家之代表，故依據法國憲法第14條他可以派大使與特使，並接受他國之大使與特使。法國總統依據憲法第52條進行外交談判並批准條約。因為總統為國家的守護者，故依據法國憲法第15條總統為三軍統帥，主持國防會議與國防委員會。據法國憲法第16條他也有緊急權力，以應付共和國制度、國家獨立、領土完整或國際義務之履行，受到嚴重且急迫之威脅，以及憲法上的公權力無法運作時，可以採取因應之措施。

但法國憲法第三章為「政府」，法國憲法第20條規定政府制訂並執行國家政策，政府指揮行政機關與軍隊。法國憲法第21條規定總理領導政府行為並負責國防。如此之規定豈不與總統的職權與功能重疊？法國的法政學界通常會討論，總統是否有所謂的職權「保留領域（*domaine réservé*）」？亦即當總統與總理就職權事務重疊時⁶³，有無專門保留給總統的領域——總統職權優先於總理？

該名詞是法國前總理雅克·沙邦－戴爾（*Jacques Chaban-Delmas*）於1959年所提，他認為阿爾及利亞、撒哈拉、法屬非洲共同體、外交與國防事務專屬於總統。其實也就是國防與外交事

63 2008年法國修憲時，曾想解決此一問題未果。參見鍾國允，2008年法國修憲調整行政權之研究，收於：2008年法國修憲與制度變革，頁56-58（2012年）。

務⁶⁴。歷任法國總統均未承認此一概念，卻也奉行不渝⁶⁵。相對於「保留領域」，就是「一般領域 (domaine ordinaire)」，意即保留領域以外的事務，則很大部份是歸屬於政府的職權。而且此一理論融合了法國在國防、外交事務的憲政傳統。在實務上，非左右共治時期，此一概念沒有規範性也不切實況，端視總統與總理雙方如何調配權力；至於左右共治時期，則回到法國憲法第20條為主運作⁶⁶。總之，非左右共治時期，總統權力可能溢出保留領域，所以主張此保留領域，反而限縮了總統自己的權力與影響力，故歷任總統不欲承認。但在左右共治時期，則可能成為辯護總統職權範圍的一個重要的概念。對於擔任總統的人而言，要的是保留領域理論強調的總統優先，不要的是總統的權力受到保留領域的限制。

法國為半總統制國家，導向總統權力的實權化，但除了左右共治構成總統人事任命權的主要限制之外，本文借總統職權保留領域之理論，以是否屬於總統職權保留領域則構成了次要限制⁶⁷。換言之，是否屬於總統職權保留領域在非共治時期影響比較小；但在共治時期總統僅剩總統職權保留領域可以和總理力爭且有正當性，非總統職權保留領域總統就難涉入了。

假設以是否為左右共治、是否屬於總統職權保留領域為兩個面向，構成了如表2四種情形，非共治時期且屬總統職權保留領域時總統權力最大，非共治時期且非屬總統職權保留領域時總統權力、共治時期且屬總統職權保留領域時總統權力次之，共治時期且屬非總統職權保留領域時總統權力最小。

64 參見徐正戎 (註8)，頁177-180；藍玉春，法國三度左右共治下「保留範圍」權限之運作：規範與實踐，國際關係學報，28期，頁53、60-68 (2009年)。Chaban-Delmas之用意在限制總統的權力涉入範圍，其餘為總理的權力。參見FAVOREU (L.) *et al.*, (註55), p. 686.

65 徐正戎引Marie-Christine Kessler的看法，參見徐正戎 (註8)，頁179。

66 ARDANT (P.) *et* MATHIEU (B.), (註24), p. 515.

67 因為此牽涉後續總統職權保留領域人事任命的討論。

表2 以共治與否與事務類型區別法國總統權力大小

	非共治時期	共治時期
總統職權保留領域	1	2
非總統職權保留領域	2	4

資料來源：本文自製。

說明：此表中1代表總統權力最大，2代表總統權力次之，以此類推。

三、法國總統人事任命權之四種類型

綜上所述，本文認為總統的任命權力大致可以區別為四種類型：

1. 總統對任命案並無實權：總統為國家元首，僅具有形式上的任命權力。Pascal Jan指出58-1136號作為組織法之行政命令第2條，無須部長會議審議而僅由總統命令任命的職位，這些任命或升遷的人事案都是依據法定條件而為，總統並無政治運作的空間，所以僅是形式上的權力，且毋須副署⁶⁸。

2. 非左右共治時期總統權力大：當總統握有國會多數（非左右共治）時期，總統對於總理、政府成員（閣員）⁶⁹、法國憲法第13條第3項、第4項（亦即58-1136號作為組織法之行政命令第1條與59-587號命令）以部長會議命令任命的職位⁷⁰、人權保護官之任命案具有非常大的裁量權。行政權內部限制（總理或相關部長的副

⁶⁸ JAN (P.), (註29), p. 84。類似意見如GICQUEL (J.) et GICQUEL (J.-E.), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris, Montchrestien, 2008, p. 596 ; DORD (O.), (註18), p. 48.

⁶⁹ 法國憲法第8條規定總理向總統建議部長之任免，在實務上，雖然總統要考慮總理的意見或國會的多數，但總統握有準裁量空間。參見SUNG (N.-I.), (註10), p. 33.

⁷⁰ 總統並未和總理分享任命權，政府會提出總統所要的人選。參見JAN (P.), (註29), pp. 83-84.

署)或外部限制(國會相關委員會的審議)對總統任命權不構成威脅。當然前提是總統為執政黨或執政聯盟的領袖,而且總統握有穩故的國會多數。這也是法國通常的情形。

3. 左右共治時期總統的權力縮小甚多:左右共治時期的總理獲得國會多數的支持而掌握行政權,也就包含人事權。總統人事任命權力縮小甚多。縮小的程度看不同的職位,例如按慣例,總統對於總理一職須尊重國會多數的意志;總理通常較會尊重總統在國防與外交的人事方面的意見,因為依據法國憲法第15條總統為三軍統帥、法國憲法第52條總統談判並批准條約、法國憲法第5條總統確保遵守條約等條文之規定⁷¹。相對而言,總統因為簽署部長會議的任命案,理論上對於任命案有否決權,實際上要看總統與總理如何協調⁷²。但2000年法國修憲,將總統的任期修改為5年,後來並修改法律使總統選舉先於國民議會議員選舉,因此左右共治產生的機率降低許多。如此看來,總統握有國會多數(非左右共治)時期可能成為常態,總統擁有廣泛的任命權亦可能是常態。

4. 總統具有完全的裁量權:例如對於憲法委員會3名委員及主席,以及總統府人事等的任命案。(如果沿用表2的分類方式,法國總統人事任命權大小可以依序排列成表3。)

71 Philippe Ardant與Bertrand Mathieu認為即使在左右共治期間,重要職位也會先徵詢總統的意見。參見ARDANT (P.) et MATHIEU (B.), (註24), pp. 484-485, 510.

72 參見JAN (P.), (註29), pp. 83-84。

表3 法國總統人事任命權之大小

類別	總統權力大小	職位
1	總統有完全的權力	憲法委員會3名委員及主席。 總統府人事案。
2	總統有很大權力（影響力）	非左右共治時期總理、閣員、保留領域事務之職位。 非左右共治時期非保留領域事務之職位。 左右共治時期保留領域事務之職位（總統有否決權） ⁷³ 。
3	總統幾無實質權力	左右共治時期總理、非保留領域事務閣員、非保留領域事務之職位。
4	總統無實質權力	58-1136號作為組織法之行政命令第2條，無須部長會議審議而僅由總統命令任命的職位。

資料來源：本文自製。

肆、法國總統行使人事任命權之程序及其類型

一、部長會議為總統影響人事任命之機制

法國憲法中設有一行政體系中的最核心的會議機制，亦即部長會議（conseil des ministres）。舉凡政府的法律草案先經過中央行政法院表達意見，再經部長會議審議後向國會任一院提出（法國憲法第39條第2項）；戒嚴須經部長會議決議（法國憲法第36條第1項）等皆為部長會議的重要功能。

所謂部長會議似乎相當於我國的行政院院會，但又有不同。憲法第9條規定，法國總統主持部長會議。部長會議每週於總統府舉行⁷⁴。制憲者讓總統主持部長會議、國防會議與國防最高委員會

⁷³ DUVERGER (M.), (註9), p. 290.

⁷⁴ 徐正戎（註8），頁98。

(法國憲法第15條)、最高司法會議(法國憲法第65條)，應無意使法國總統成為垂拱無為的各項會議虛位主席。總統組織並主導部長會議⁷⁵，成為半總統制二元行政結構下，總統與總理率領的閣員共同決策的機制，不僅雙方有了正式溝通的平台，如果運用得宜，也可促進行政體系內的協調與合作，並尊重總統作為民選的國家領導者與憲法守護者的地位⁷⁶。

最重要的是法國憲法第9條與第13條第1、2項之聯結。法國憲法第13條第1項為：「共和國總統簽署部長會議之行政命令(ordonnances)與命令(décrets)。」第2項為：「總統任命國家文武官員。」總統所任命國家文武官員中，必須由部長會議審議的最重要職位由憲法第13條第3項與第4項前段授權組織法明定，既然由總統主持的部長會議審議，又必須由總統簽署部長會議的人事命令，此一設計使得總統成為部長會議審議結果的合法性認定者⁷⁷，加上總統為民選的國家領袖與總統任命總理等因素，國家法令的正署人總統與副署人總理或必要時相關部長，在憲法所規定的程序中，總統取得了優勢，因而部長會議為總統影響人事任命之機制。

這也就是Duverger認為總統在任命公務員領域具有重要的權力的另一個原因：對於需要在部長會議中任命的人事案，總統必須簽署始得生效⁷⁸！總統具有部長會議結果合法性認定的關鍵地位，在總統握有國民議會多數時固無疑問，但在左右共治時期，總統主持部長會議的影響力就非常有限⁷⁹，此則為例外。總統仍可藉由此一

75 FOILLARD (P.), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris, Paradigme, 2011, p. 230. 但左右共治時期通常是總統同意總理所提出的議程，參見 RASSAT (M.), LEMOYNE DE FORGES (J.-M.) et LEMOYNE DE FORGES (P.), (註30), p. 28.

76 參見法國憲法第5條。

77 徐正戎指出部長會議的最後決議是由總統判定。徐正戎(註8)，頁98。

78 DUVERGER (M.), (註9), p. 290.

79 FAVOREU (L.) *et al.*, (註55), p. 675.

程序干擾總理的施政，或者是護衛總統職權保留領域的人事等。且如同前文所述，2000年法國修憲將總統的任期修改為5年，2001年修改選舉法使總統選舉先於國民議會議員選舉，左右共治產生的機率已降低許多。

二、國會委員會之否決權構成總統人事任命權之限制

Philippe Ardant與Bertrand Mathieu認為在意識型態分野鮮明的法國，由於選舉的結果不可避免造成高階行政體系的政治化，應將推行政府政策的文官體系之任命與受平等原則拘束的公共服務機關、獨立機關與憲法委員會等職位加以區別，這也是2008年修憲的成果⁸⁰。

2007年尼古拉·薩科吉（Nicolas Sarkozy）總統發布「2007-1108號設置第五共和制度再均衡與現代化反省與建議委員會」之行政命令，任命前總理愛德華·巴拉杜（Edouard Balladur）為主席，進行大範圍的修憲研究工作。此一委員會最後針對行政權力更佳的控制、強化國會、建立新的人權等三個面向，提出提七十七項修正憲法與相關法規之建議⁸¹。

後來2008年法國修改憲法，增訂憲法第13條第5項：「除了第三項所規定之職務外，由組織法決定為保障人權與自由或國家的經濟社會生活具有重要性之職位或職務，須經由各議會常設主管委員會表達公開意見後，總統始得任命之。若各委員會均有至少5分之3委員之反對，則總統不得任命。該法依相關職位或職務決定常設主管委員會⁸²。」

80 ARDANT (P.) et MATHIEU (B.), (註24), pp. 484-485, 510.

81 COMITE DE REFLEXION ET DE PROPOSITION SUR LA MODERNISATION ET LE REEQUILIBRAGE DES INSTITUTIONS DE LA V^e REPUBLIQUE, *Une V^e République plus démocratique*, Paris, Fayard, 2008, pp. 203-266; 鍾國允（註63），頁38-39。

82 後來國會制定了兩項法律以落實憲法之規定：「適用憲法第13條第5項組織法」

此一改革似有參照美國參議院對總統提名人選行使同意權的程序⁸³。此一條件對於掌握國會多數的總統並不會產生困擾，想要節制總統任命權並不符合現實。如果真的要做的話，就應該將現有制度倒過來設計，總統所任命的人選應獲得多數的同意⁸⁴。不過，這項新規定的確會構成總統人事任命權的限制⁸⁵。

三、總統人事任命權適用程序之四種類型

依據法國憲法與相關法規，本文將法國總統任命職位所適用的程序分為以下四種類型：

1. 無須經過部長會議與無須經過國會委員會之審議：此一類型是總統行使人事任命權時，不需要提交部長會議討論，更不需要經國會委員會表達是否不同意，因此較為單純。此類型的職位如總理、政府成員（閣員）、58-1136號作為組織法之行政命令第2條所規定的成員，以及法國總統府之人事案。
2. 須經過部長會議但不須經過國會委員會之審議：此一類型是總統行使人事任命權時，需要提交部長會議討論，但不需要經國會委員會表達是否不同意。人事案僅在行政體系的程序進行，若在非左右共治時期，因總統幾乎有絕對的裁量空間任命總理，從而部長會議所討論的人事案也需獲得總統的首肯，總統頗有影響力。此類型的職位如法國憲法第13條第3項所列舉的職位、58-1136號作為組織法之行政命令第1條與59-587號命令所列舉之職位（參見附錄1所列職位但扣除依

(Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, JORF n° 169 du 24 juillet 2010)、「適用憲法第13條第5項法律」(Loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, JORF n° 169 du 24 juillet 2010)。

83 OBERDORFF (H.) et KADA (N.), (註5), p. 59.

84 JAN (P.), (註29), pp. 47, 83.

85 SERRAND (P.), (註37), p. 59.

法規而列入第4類型之職位)。

3. 須經國會委員會之審議但無須經過部長會議：此一類型是總統行使人事任命權時，不需要提交部長會議討論，卻需要經國會委員會表達是否不同意。2008年修憲將與保障人權與自由或國家的經濟社會生活具有重要性的職位，交由國會的委員會進行任命前的審議，這些職位若依法規不須經由部長會議審議，則列入此一類型。此類型的職位如法國憲法第56條第1項所規定總統任命的憲法委員會3名委員，以及依據法國憲法第13條第5項、適用法國憲法第13條第5項組織法、適用法國憲法第13條第5項法律所列之職位（參見附錄2所列職位但扣除依法規而列入第4類型之職位）。
4. 須經過國會委員會與部長會議之審議：此一類型是總統行使人事任命權時，既需要提交部長會議討論，也需要經國會委員會表達是否不同意，有如雙重保險機制。

對於必須經過部長會議審議之職位，1958年第五共和憲法主要有兩種規範方式，一是最重要職位將之明定於憲法之中，另一則是授權58-1136號作為組織法之行政命令規定。後者除直接規定財務法院檢察總長外，就僅規定公共機構、公營企業、國營事業之重要性領導職位，而交由59-587號命令列出清單。前文述及在59-587號命令的名單包含（1）最重要的公共機構、公營企業、國營事業；（2）其活動會被認為在某種程度與政府的一般政策相關。所以總結：必須經過部長會議審議之職位，是被認為最重要的政府職位，以及與政府政策相關的最重要的公共機構、公營企業、國營事業領導職位。

至於必須經過國會委員會審議的職位，為2008年修憲者認為與人權、經濟社會特別重要的職位，這與前述必須經過部長會議審議之職位著重在政府部門高階重要性職位性質有些不同，但也有部分

交集，亦即第4類型——須經過國會委員會之審議與部長會議之職位。第4類型的職位如憲法層級的人權保護官與17個機構的主要負責人，亦不排除其他法規規定須經國會委員會審議之職位也須經部長會議審議（法國總統任命職位適用程序的四種類型參見表4）。

表4 法國總統任命職位適用程序四種類型

序號	類型	職位舉例
1	無須經過部長會議審議與無須經過國會委員會之審議	1. 總理（法國憲法第8條第1項）、政府成員（閣員）（法國憲法第8條第2項） 2. 中央行政法院與財務法院成員、普通法院法官、高等教育教授、陸海空軍軍官、國家行政學院所晉用的部門成員、省主席機構成員、科技部門晉用符合科技學院（Ecole polytechnique）畢業分類表上之工程師（58-1136號作為組織法之行政命令第2條） 3. 法國總統關於總統府任命之職位
2	須經過部長會議審議但不須經過國會委員會之審議	1. 最高行政法院法官、榮譽勳位團主席、大使與特使、財政法院法官、省主席、法國憲法第74條所規定海外領土與新喀里多尼亞之國家代表人、將級軍官、學區監督、中央政府行政主管（法國憲法第13條第3項） 2. 財務法院檢察總長（58-1136號作為組織法之行政命令第1條） 3. 由部長會議命令決定公共機構、公營企業、國營事業之重要性而列入名單的領導職位（法國憲法第13條第4項前段、58-1136號作為組織法之行政命令第1條、59-587號命令）（參見附錄1所列職位但扣除列入本表第4類型之職位）。
3	無須經過部長會議但須經國會委員會之審議	1. 總統任命的憲法委員會3名委員（法國憲法第56條第1項） 2. 依據法國憲法第13條第5項、適用法國憲法第13條第5項組織法、適用法國憲法第13條第5項法律所適用的多數領導職位。（參見附錄2所列職位但扣除列入本表第4類型之職位）

4.	須經過部長會議審議亦須經過國會委員會之審議	1. 人權保護官（法國憲法第71條之1第4項、2011-333號關於人權保護官組織法第1條） 2. 依據法國憲法第13條第4項前段、58-1136號作為組織法之行政命令第1條、59-587號命令；法國憲法第13條第5項、適用法國憲法第13條第5項組織法、適用法國憲法第13條第5項法律。例如下列17個機構之領導職位： (1) 巴黎機場（Aéroport de Paris） (2) 能源管理與環境機構（Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie） (3) 法蘭西銀行（Banque de France） (4) 信託機構（Caisse des dépôts et consignations） (5) 國家太空研究中心（Centre national d'études spatiales） (6) 國家科學研究中心（Centre national de la recherche scientifique） (7) 原子能署（Commissariat à l'énergie atomique） (8) 國立Rhône公司（Compagnie nationale du Rhône） (9) 法國電力（Electricité de France） (10) 國立農業研究機構Institut national de la recherche agronomique (11) 國立醫藥研究與健康機構（Institut national de la santé et de la recherche médicale） (12) 勞動法第5312-1條所設置機構（Institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du Code du travail） (13) 法國氣象機構（Météo France） (14) 國家森林辦公室（Office national des forêts） (15) 巴黎運輸管理機構（Régie autonome des transports parisiens） (16) 法國國營鐵路公司（Société nationale des chemins de fer français） (17) 法國河運機構（Voies navigables de France）
----	-----------------------	--

資料來源：本文自製。

四、對我國的反思與借鏡

經由前述對於法國總統人事任命權之分析，對於我國有如下之反思：

第一、法國與我國在行政組織的法律保留密度不同：吳庚大法官指出現代法治國家的法律保留範圍不見得一致，奧地利偏向全面保留，法國則反是，嚴格限制法律保留的範圍，故一個國家法律保留的範圍廣狹與民主或法治程度無必然關係。我國法律保留受到中央法規標準法第5條第3款之要求，在組織法較行為法貫徹程度為高，而且立法院對此一向堅持，對行政權組織保留之徹底，無出其右⁸⁶。而法國的總統府與政府（相當我國的行政院）之組織並無憲法與法律的規範，相對而言，法國的法制寬鬆許多。

第二、法國與我國在憲法上規範總統人事任命權方式有所不同：我國憲法除了規定應由總統提名與任命的各院重要人事之外，就僅有憲法本文第41條規定：「總統依法任免文武官員。」規定的十分簡略，一任由法律規定總統的人事任命權範圍。相對於此，法國制憲者就將須經由總統於部長會議中任命的相當重要與高階職位直接定於憲法中，並且授權下位規範補充了財務法院檢察總長，以及公共機構、公營企業、國營事業之重要性領導職位，顯見法國制憲者對於人事任命案的重視。

第三、法國與我國在半總統制運作上有顯著不同：法國的半總統制運作中，因為總統多數與國會多數一致產生總統主政的多數政府，總統多數與國會多數不一致則產生左右共治。但左右共治的產生卻必須是政治條件具足，國民議會穩定多數派的倒閣權構成總統人事任命權的限制，總統必須任命國會多數黨推出人選或所接受人

⁸⁶ 參見吳庚、盛子龍（註45），頁76、80-81、85、148。

選為總理。我國歷經1990年代多次修憲後為半總統制國家⁸⁷，但2000年民進黨陳水扁當選總統，是新總統面對泛藍陣營的舊國會多數，泛藍陣營不團結且無意倒閣，即使倒閣意義與效果不大，因此倒閣權無法構成總統人事任命權的限制，形成陳水扁總統在任八年的少數政府。2016年1月民進黨獲得總統選舉與立法委員選舉的雙重勝利，是舊總統面對新國會多數的局面，當時國民黨馬英九總統邀請民進黨人士當年2月擔任行政院長，但因為5月民進黨總統即將就任，即可形成多數政府，故民進黨無意願組閣。在政治條件不足情形下，也無法形成藍綠共治⁸⁸。

法國經歷三次左右共治，2000年修改憲法使總統任期與國民議會議員任期一致，後來修改法律使總統選舉先於國民議會議員選舉，期使獲得總統選舉勝利的黨派能夠獲得國民議會穩定多數，儘量避免再次產生左右共治。我國自1996年總統直接民選以後則是多數政府與少數政府的輪替⁸⁹。這也證明左右共治固然是半總統制國

87 我國大法官在司法院釋字第419號解釋理由書中稱為雙首長制。司法院釋字第627號解釋理由書中指出：「總統依憲法及憲法增修條文所賦予之職權略為：元首權（憲法第三十五條）、軍事統帥權（憲法第三十六條）、公布法令權（憲法第三十七條、憲法增修條文第二條第二項）、締結條約、宣戰及媾和權（憲法第三十八條）、宣布戒嚴權（憲法第三十九條）、赦免權（憲法第四十條）、任免官員權（憲法第四十一條）、授與榮典權（憲法第四十二條）、發布緊急命令權（憲法第四十三條、憲法增修條文第二條第三項）、權限爭議處理權（憲法第四十四條）、國家安全大政方針決定權、國家安全機關設置權（憲法增修條文第二條第四項）、立法院解散權（憲法增修條文第二條第五項）、提名權（憲法第一百零四條、憲法增修條文第二條第七項、第五條第一項、第六條第二項、第七條第二項）、任命權（憲法第五十六條、憲法增修條文第三條第一項、第九條第一項第一款及第二款）等，為憲法上之行政機關。總統於憲法及憲法增修條文所賦予之行政權範圍內，為最高行政首長，負有維護國家安全與國家利益之責任。……」另參見吳庚、陳淳文（註4），頁389-396。

88 林繼文則從另一角度說明法國產生左右共治，而臺灣沒有的原因。參見林繼文，共治可能成為半總統制的憲政慣例嗎？法國與臺灣的比較，收於：沈有忠、吳玉山編，權力在哪裡？從多個角度看半總統制，頁341-373（2012年）。

89 湯德宗認為我國九七修憲後失去了半總統制如左右共治與非左右共治的來回擺盪的優點，總統對行政院長可以任免職，產生了「貌似半總統制的實質總統制」。參見湯德宗，論九七憲改後的憲法結構，收於：權力分立新論（卷

家一個重要的政治現象，但未必半總統制國家一定產生左右共治。

第四、法國與我國在總統人事任命權的行使方式不同：法國總統人事任命權行使的方式有三種，（一）是由總統命令任命之，包含總統任命憲法機關成員，以及依58-1136號作為組織法之行政命令第2條總統任命之文武官員。（二）是總統以部長會議命令任命；（三）是依法國憲法第13條與第21條之規定，以總統命令授權給總理任命文武官員。其中第二項約1,000項重要職位皆在部長會議中議決並由總統任命，這也是總統最有可能涉入影響的人事案範圍，所以部長會議是總統影響人事任命的重要機制。

我國總統人事任命權方式大略為：一、總統逕行任命，如行政院長。二、總統提名經立法院同意後任命，如大法官、考試委員、監察委員、審計長、檢察總長。三、行政院長提請總統任命之人員，如行政院副院長，各部會首長及不管部會之政務委員。四、其他特任、特派、特聘人員⁹⁰。五、其他依法律規定之中央政府比照簡任第十三職等以上職務之人員（政務人員）⁹¹。六、依公務人員任用法或其他法規任用。在人事案作業方面似乎都是由總統府與各政府機關間公文作業，並無法定的總統與行政或其他政府機關共同審議決定之會議，除憲法所規定總統逕行任命或提名經立法院同意後任命案之外，總統到底對各院人事影響到何種程度並不清楚⁹²。

一）——憲法結構與動態平衡，頁1-58（2005年）。

90 有關特聘人員參見國家安全會議組織法第9條：「國家安全會議置諮詢委員五人至七人，由總統特聘之。」以及中華民國總統府處務規程第9條第1項「二、第二科之掌理事項。」

91 依政務人員退職撫卹條例第2條第1項：「本條例適用範圍，指下列有給之人員：一、依憲法規定由總統任命之人員。二、依憲法規定由總統提名，經立法院同意任命之人員。三、依憲法規定由行政院院長提請總統任命之人員。四、前三款以外之特任、特派人員。五、其他依法律規定之中央或地方政府比照簡任第十二職等以上職務之人員。」但中央機關的政務人員應是比照簡任第十三職等以上職務之人員。

92 但依陸海空軍軍官士官任職條例對於總統之人事任命權有特別之規定。行政院發布的「各部會應報行政院核派（定）職務之任免遷調標準作業程序」，關於

而行政院會也不審議如法國部長會議審議的最重要高階的政府職位，以及與政府政策相關的最重要的公共機構、公營企業、國營事業領導職位⁹³。

第五、法國與我國在總統人事任命權是經國會審議範圍不同：法國2008年修憲將總統任命有關人權、經濟社會特別重要的職位之前，須交由國會主管委員會表達意向，若國會兩院主管委員會均有5分之3議員反對，則總統不能任命。雖然此一設計對於總統的任命權不太構成威脅，因為不是同意權，也不是2分之1議員的低門檻否決權，但是將有關人權、經濟社會特別重要的職位交由國會表達意向向本身就有意義，因為國民不僅關心政治性職位，更關心與人權、經濟社會特別重要的職位由何人擔任，經由透明化的國會的公開審議，可能減少政治酬庸之情形。相對而言，我國立法院僅對總統或行政院長所提極少數憲法或法律要求之人事案行使同意權，範圍相對狹窄許多，不利於立法院的監督。

國防部應報院核定之軍文併用職務、行政院海岸巡防署應報院核定之軍文併用職務如以軍職人員擔任，有特別呈請總統核定、核可之程序；關於駐外人員的任用亦有特別請示總統或總統核可程序：「如為特任大使、代表團常任代表：由外交部先行向總統請示後，將擬提人選以部長名義簽請行政院秘書長，轉陳院長核可後，外交部再行徵洽駐在國同意，並由人事總處於駐在國同意後，以行政院院長名義簽報總統核可明令任免。如為簡任大使：依上開程序簽報總統核可後，由人事總處以行政院令發布。」另參見李念祖，憲政發展中我國總統權力的演變，收於：人國之禮——憲法變遷的跨越，頁280、286-288（2012年）。

- 93 憲法第58條第2項規定：「行政院院長、各部會首長，須將應行提出於立法院之法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及其他重要事項，或涉及各部會共同關係之事項，提出於行政院會議議決之。」另依行政院會議議事規則第4條規定：「下列事項提出行政院會議議決之：一、依憲法須提出立法院之事項。二、依法須提出行政院會議議決事項。三、涉及各部會共同關係之事項。四、其他院長認為討論必要之重要事項。」

伍、結語

本文探討法國總統的人事任命權，以職位、權力與程序三個面向加以分析。針對總統任命的職位，以規範構造爬梳法國憲法、法律到行政命令，發現任命憲法機關成員原則上為憲法保留，由憲法自為規定，任命其他類別人員則以階層化法規體系規範，至於任命總統府之人員則無法律保留之適用，亦即無組織法的規範。總統行使的方式主要有兩種，一是在部長會議中任命，一是以總統命令任命之。法國總統人事任命權幾乎沒有授權總理之狀況。只有在個別法律或命令有規定時，總理或部長才享有人事權。除了法規的詮釋之外，本文從體制與政治因素探討法國總統的人事任命權之虛實，透過「半總統制」之理論，說明總統直選翻轉副署制度內涵，造成總統人事任命權之擴張；相對而言，總統未能掌握國民議會多數的左右共治，構成了總統人事任命權的主要限制，而非總統職權保留領域構成總統人事任命權的次要限制。因此可以得出法國總統人事任命權從具有完全的權力、具有極大權力（影響力）、幾乎沒有權力、完全沒有實權的四種類型。

在總統行使人事任命權的程序部份，本文認為第五共和憲法規定總統為部長會議的主席，簽署人事命令，因此除了左右共治以外，部長會議為總統影響人事任命之重要機制。而2008年修憲使國會常設主管委員會之否決權構成總統人事任命權之限制，最後提出法國總統人事任命權適用程序之「無須經過部長會議與無須經過國會委員會之審議」、「須經過部長會議但不須經過國會委員會之審議」、「須經國會委員會之審議但無須經過部長會議」、「須經過國會委員會之審議與部長會議」四種類型，以及對我國的反思與借鏡，尤其是或可考慮修改法規，將總統人事任命案依性質與重要性送行政院會或立法院審議。

**附錄1 法國依59-587號命令應在部長會議中所任命之
職位或職務**

機關、組織、機構、企業 (institution, organisme, établissement ou entreprise)	職位或職務 (emploi ou fonction) (如：主席、總裁、首長、主委、董事長等)
巴黎公共協助總署 (Administration générale de l'assistance publique à Paris)	Directeur général
巴黎機場 (Aéroport de Paris)	Président du conseil d'administration Directeur général
農業協調組織中央機構 (Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole)	Directeur
社會安全組織中央機構 (Agence centrale des organismes de la sécurité sociale)	Directeur
能源管理與環境機構 (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)	Président du conseil d'administration
國立研究加值機構 (Agence nationale pour la valorisation de la recherche)	Président du conseil d'administration
國立假期券機構 (Agence nationale des chèques vacances)	Président-directeur général
法國血液機構 (Agence française du sang)	Président du conseil d'administration
藥物機構 (Agence du médicament)	Président du conseil d'administration Directeur général
支付與服務機構 (Agence de services et de paiement)	Directeur général
法蘭西銀行 (Banque de France)	Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs
法國國家圖書館 (Bibliothèque nationale de France)	Président du conseil d'administration

地質與礦物研究機構 (Bureau de recherches géologiques et minières)	Président du conseil d'administration
國家經濟合作機構 (Caisse centrale de coopération économique)	Directeur général
信託機構 (Caisse des dépôts et consignations)	Directeur général
國家家庭補助機構 (Caisse nationale d'allocations familiales)	Directeur
國家醫療保險機構 (Caisse nationale d'assurance maladie)	Directeur
國家老人保險機構 (Caisse nationale d'assurance vieillesse)	Directeur
農業研究發展國際合作中心 (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)	Président du conseil d'administration
國立龐畢度文化與藝術中心 (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou)	Président
國立電影中心 (Centre national de la cinématographie)	Directeur général
國立太空研究中心 (Centre national d'études spatiales)	Président du conseil d'administration Directeur général
國立科學研究中心 (Centre national de la recherche scientifique)	Président du conseil d'administration Directeur général
國立廣播電視教學中心 (Centre national de télé-enseignement)	Administrateur délégué
法國煤礦 (Charbonnages de France)	Président du conseil d'administration Directeur général
法國戲劇院 (Comédie Française)	Administrateur général
原子能署 (Commissariat à l'énergie atomique)	Administrateur général Haut-commissaire à l'énergie atomique

國營Rhône公司（Compagnie nationale du Rhône）	Président du conseil d'administration
國立行政學院（Ecole nationale d'administration）	Directeur
國立司法官學院（Ecole nationale de la magistrature）	Directeur
綜合理工學院（Ecole polytechnique）	Président du conseil d'administration Directeur général
法國電力（Electricité de France）	Président du conseil d'administration Directeur général
化學與礦業公司（Entreprise minière et chimique）	Président du conseil de surveillance Président du directoire
石油活動與研究公司（Entreprise de recherches et d'activités pétrolières）	Président du conseil d'administration
工業與科學城公共機構（Etablissement public de la Cité des sciences et de l'industrie）	Président du conseil d'administration
成人職業訓練公共機構（Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes）	Directeur général
羅浮宮博物館公共機構（Etablissement public du musée du Louvre）	Président, choisi parmi les membres des corps des conservateurs généraux du patrimoine ou des conservateurs du patrimoine
國立農產品與海產品機構（Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)）	Directeur
La Villette園區公共機構（Etablissement public du parc de La Villette）	Président du conseil d'administration
國立海軍傷兵機構（Etablissement national des invalides de la marine）	Directeur

法國瓦斯 (Gaz de France)	Président du conseil d'administration Directeur général
法航集團 (Groupe Air France S. A.)	Président du conseil d'administration
中部與南部煤礦 (Houillères de bassin du Centre et du Midi)	Président du conseil d'administration
Lorraine煤礦 (Houillères de bassin de Lorraine)	Président du conseil d'administration
Nord-Pas-de-Calais 煤礦 (Houillères de bassin du Nord-Pas-de-Calais)	Président du conseil d'administration
國立印刷廠 (Imprimerie nationale)	Président du conseil d'administration
法國海洋開發研究機構 (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)	Président du conseil d'administration
法國合作開發科學研究機構 (Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)	Président du conseil d'administration
公共行政國際機構 (Institut international d'administration publique)	Directeur
國立視聽機構 (Institut national de l'audiovisuel)	Président-directeur général
國立工業財產權機構 (Institut national de la propriété industrielle)	Directeur général
國立農業研究機構 (Institut national de la recherche agronomique)	Président du conseil d'administration
國立醫藥研究與健康機構 (Institut national de la santé et de la recherche médicale)	Directeur général
國立森林與地理資訊機構 (Institut national de l'information géographique et forestière)	Directeur général
國立傷兵機構 (Institution nationale des Invalides)	Directeur
勞動法第5312-1條所設置機構 (Institution	Directeur général

mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail)	
法國氣象機構 (Météo France)	Président du conseil d'administration Directeur général
國家退伍軍人辦公室 (Office national des anciens combattants)	Directeur
國家狩獵辦公室 (Office national de la chasse)	Directeur
國家航太研究辦公室 (Office national d'études et de recherches aérospatiales)	Président du conseil d'administration
國家森林辦公室 (Office national des forêts)	Directeur général
國家移民辦公室 (Office national d'immigration)	Président du conseil d'administration
Bordeaux自治港 (Port autonome de Bordeaux)	Directeur
Dunkerque 自治港 (Port autonome de Dunkerque)	Directeur
Guadeloupe自治港 (Port autonome de la Guadeloupe)	Directeur
Havre自治港 (Port autonome du Havre)	Directeur
Nantes-Saint-Nazaire自治港 (Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire)	Directeur
Paris自治港 (Port autonome de Paris)	Directeur
Rouen自治港 (Port autonome de Rouen)	Directeur
巴黎運輸管理機構 (Régie autonome des transports parisiens)	Président du conseil d'administration Directeur général
廣播財政公司 (Société financière de radiodiffusion)	Président-directeur général
法國國營鐵路公司 (Société nationale des chemins de fer français)	Président du conseil d'administration Directeur général

國營炸藥公司（Société nationale des poudres et explosifs）	Président du conseil d'administration
法國電視播送（Télédiffusion de France）	Président-directeur général
巴黎國家歌劇院（Théâtre national de l'opéra de Paris）	Président du conseil d'administration Administrateur général
公務採購團體聯盟（Union des groupements d'achats publics）	Président du conseil d'administration
法國河運機構（Voies navigables de France）	Président du conseil d'administration

資料來源：59-587號命令（Décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales, JORF du 2 mai 1959）。

**附錄2 依法國憲法第13條第5項
應經由國會兩院表達意見的總統所任命之職位或職務**

機關、組織、機構、企業 (institution, organisme, établissement ou entreprise)	職位或職務 (emploi ou fonction) (如：主 席、總裁、首長、 主委、董事長等)	各議會中的委員會 (commission permanente compétente au sein de chaque assemblée)
巴黎機場 (Aéroports de Paris)	Présidence- directeur général	主管交通之委員會 (Commission compétente en matière de transports)
法國交通基礎建設財務機構 (Agence de financement des infrastructures de transport de France)	Présidence du conseil d'administration	主管交通之委員會 (Commission compétente en matière de transports)
法國之發展機構 (Agence française de développement)	Direction général	主管國際合作之委員會 (Commission compétente en matière de coopération internationale)
法國生物多樣性辦公室 (Office français de la biodiversité)	Direction générale	主管環境之委員會 (Commission compétente en matière d'environnement)
國土凝聚國家機構 (Agence nationale de la cohésion des territoires)	Direction générale	主管國土規劃委員會 (Commission compétente en matière d'aménagement du territoire)
能源管理與環境機構 (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)	Présidence du conseil d'administration	主管環境之委員會 (Commission compétente en matière d'environnement)
國立放射性廢料管理機構 (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)	Direction général	主管環境之委員會 (Commission compétente en matière d'environnement)

國立都市再造機構 (Agence nationale pour la rénovation urbaine)	Direction général	主管都市之委員會 (Commission compétente en matière d'urbanisme)
競爭(管理)機關 (Autorité de la concurrence)	Présidence	主管競爭之委員會 (Commission compétente en matière de concurrence)
機場有害聲響管制機關 (Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires)	Présidence	主管交通之委員會 (Commission compétente en matière de transports)
財務市場機關 (Autorité des marchés financiers)	Présidence	主管財務活動之委員會 (Commission compétente en matière d'activités financières)
會計規範機關 (Autorité des normes comptables)	Présidence	主管財務活動之委員會 (Commission compétente en matière d'activités financières)
鐵路與公路行動管制機關 (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)	Présidence	主管交通之委員會 (Commission compétente en matière de transports)
電子通訊與郵政管制機關 (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)	Présidence	主管郵政與電子通訊之委員會 (Commission compétente en matière de postes et de communications électroniques)
線上遊戲管制機構 (Autorité de régulation des jeux en ligne)	Présidence	主管公共財政之委員會 (Commission compétente en matière de finances publiques)
核子安全機關 (Autorité de sûreté nucléaire)	Présidence	主管能源之委員會 (Commission compétente en matière d'énergie)

法蘭西銀行（Banque de France）	Gouvernorat	主管貨幣之委員會 （Commission compétente en matière monétaire）
信託機構（Caisse des dépôts et consignations）	Direction général	主管財務活動之委員會 （Commission compétente en matière d'activités financières）
國家太空研究中心（Centre national d'études spatiales）	Présidence du conseil d'administration	主管應用研究之委員會 （Commission compétente en matière de recherche appliqué）
國家科學研究中心（Centre national de la recherche scientifique）	Présidence	主管研究之委員會 （Commission compétente en matière de recherche）
國家健康與生命倫理諮詢委員會（Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé）	Présidence	主管公共健康之委員會 （Commission compétente en matière de santé publique）
原子能源與替代能源署（Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives）	Administration général	主管能源之委員會 （Commission compétente en matière d'énergie）
能源管制委員會（Commission de régulation de l'énergie）	Présidence du collège	主管能源之委員會 （Commission compétente en matière d'énergie）
國防機密委員會（Commission du secret de la défense nationale）	Présidence	主管國防之委員會 （Commission compétente en matière de défense）
國家情報科技管制委員會（Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement）	Présidence	主管公眾自由之委員會 （Commission compétente en matière de libertés publiques）
國家政治財務與選舉帳戶委員	Présidence	主管選舉法之委員會

會 (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)		(Commission compétente en matière de lois électorales)
國家自由與資訊委員會 (Commission nationale de l'informatique et des libertés)	Présidence	主管公眾自由之委員會 (Commission compétente en matière de libertés publiques)
國家公共論辯委員會 (Commission nationale du débat public)	Présidence	主管國土規劃之委員會 (Commission compétente en matière d'aménagement du territoire)
憲法第25條最後一項所設置委員會 (Commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution)	Présidence	主管選舉法律之委員會 (Commission compétente en matière de lois électorales)
國立Rhône公司 (Compagnie nationale du Rhône)	Présidence du directoire	主管能源之委員會 (Commission compétente en matière d'énergie)
視聽高級委員會 (Conseil supérieur de l'audiovisuel)	Présidence	主管文化事務之委員會 (Commission compétente en matière d'affaires culturelles)
剝奪自由場所監察使 (Contrôleur général des lieux de privation de liberté)	Contrôle général	主管公眾自由之委員會 (Commission compétente en matière de libertés publiques)
法國電力公司 (Electricité de France)	Présidence-direction général	主管能源之委員會 (Commission compétente en matière d'énergie)
法國彩券公司 (La Française des jeux)	Présidence-direction général	主管公共財務之委員會 (Commission compétente en matière de finances publiques)

生物科技高級委員會（Haut conseil des biotechnologies）	Présidence	主管環境之委員會 （Commission compétente en matière d'environnement）
審計師高級委員會（Haut Conseil du commissariat aux comptes）	Présidence	主管公共財務之委員會 （Commission compétente en matière de finances publiques）
高等教育與研究之評估高級委員會（Collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur）	Présidence	主管教育與研究之委員會 （Commission compétente en matière d'enseignement et de recherche）
公領域透明高級機關（Haute Autorité pour la transparence de la vie publique）	Présidence	主管憲法之委員會 （Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles）
健康高級機關（Haute Autorité de santé）	Présidence du collège	主管公共健康之委員會 （Commission compétente en matière de santé publique）
國立農業研究機構（Institut national de la recherche agronomique）	Présidence	主管應用研究之委員會 （Commission compétente en matière de recherche appliqué）
國立醫藥研究與健康機構（Institut national de la santé et de la recherche médicale）	Présidence	主管研究之委員會 （Commission compétente en matière de recherche）
核子安全與輻射防護機構（Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire）	Direction général	主管環境之委員會 （Commission compétente en matière d'environnement）
勞動法第5312-1條所設置國立公共機構（Institution nationale publique mentionnée à l'article	Direction général	主管就業之委員會 （Commission compétente en matière d'emploi）

L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi))		
政黨與候選人信貸監察使 (Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques)	Médiateur	主管選舉法之委員會 (Commission compétente en matière de lois électorales)
法國氣象機構 (Météo- France)	Présidence- direction général	主管環境之委員會 (Commission compétente en matière d'environnement)
法國難民與無國籍人士保護機 關 (Office français de protection des réfugiés et apatrides)	Direction général	主管公眾自由之委員會 (Commission compétente en matière de libertés publiques)
國家森林辦公室 (Office national des forêts)	Direction général	主管農業之委員會 (Commission compétente en matière d'agriculture)
BPI集團股份有限公司 (Société anonyme BPI- Groupe)	Direction général	主管財務活動之委員會 (Commission compétente en matière d'activités financières)
郵政公司 (La Poste)	Présidence du conseil d'administration	主管郵政與通訊之委員會 (Commission compétente en matière de postes et communications)
巴黎運輸管理機構 (Régie autonome des transports parisiens)	Président-directeur général	主管交通之委員會 (Commission compétente en matière de transports)
法國國營鐵路公司 (Société nationale des chemins de fer français)	Présidence du conseil de surveillance; Présidence du directoire;	主管交通之委員會 (Commission compétente en matière de transports)

	Présidence déléguée du directoire	
法國河運機構（Voies navigables de France）	Présidence du conseil d'administration	主管交通之委員會 （Commission compétente en matière de transports）

資料來源：

1. 「適用法國憲法第13條第5項組織法」（Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, JORF n° 169 du 24 juillet 2010）。
2. 「適用法國憲法第13條第5項法律」（Loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, JORF n° 169 du 24 juillet 2010）。
3. 修改自：鍾國允，2008年法國修憲調整行政權之研究，收於：2008年法國修憲與制度變革，頁65-69（2012年）。「適用法國憲法第13條第5項組織法」附表所列機構及職位與「適用法國憲法第13條第5項法律」附表略有不同，本表從組織法。

參考文獻

1. 中文部分

Maurice Duverger著，羅靜如、鍾國允譯（1991），一個新的政治系統模型——半總統制政府，憲政時代，17卷2期，頁66-79。

[Duverger, Maurice. 1980. A New Political System Model: Semi-Presidential Government. *European Journal of Political Research* 8:165-187.]

吳玉山（2012），半總統制：全球發展與研究議程，收於：沈有忠、吳玉山編，權力在哪裡？從多個角度看半總統制，頁1-28，臺北：五南。

吳玉山（Wu, Yu-Shan）（2015），Momentum toward Divergence in Semi-presidentialism，收於：廖達琪、沈有忠、吳玉山編，半總統制跨洲比較：亞洲與歐洲的對話，頁1-56，高雄：國立中山大學。

吳庚、盛子龍（2017），行政法之理論與適用，增訂15版，臺北：三民。

吳庚、陳淳文（2014），憲法理論與政府體制，增訂版，臺北：自版。

李山明（2009），法國司法官身份組織法，臺北：三文印書館。

李念祖（2012），憲政發展中我國總統權力的演變，收於：人國之禮——憲法變遷的跨越，頁277-296，臺北：三民。

李惠宗（2006），憲法要義，3版，臺北：元照。

法治斌、董保城（2002），中華民國憲法，3版，臺北：空中大學。

林繼文（2012），共治可能成為半總統制的憲政慣例嗎？法國與臺灣的比較，收於：沈有忠、吳玉山編，權力在哪裡？從多個角度看半總統制，頁341-373，臺北：五南。

- 徐正戎（2002），法國總統權限之研究，臺北：元照。
- 郝培芝（2010），法國半總統制的演化：法國2008年修憲的憲政影響分析，問題與研究，49卷2期，頁65-98。
- 張台麟（1995），法國總統之權力，臺北：志一。
- （2013），法國政府與政治，4版，臺北：五南。
- 陳淳文（2004），總統的人事權（二）任命權，月旦法學教室，15期，頁10-11。
- 陳新民（2005），憲法導論，5版，臺北：新學林。
- 湯德宗（2005），論九七憲改後的憲法結構，收於：權力分立新論（卷一）——憲法結構與動態平衡，頁1-58，臺北：元照。
- 劉嘉甯（1990），法國憲政共治之研究，臺北：臺灣商務印書館。
- 鍾國允（2006），論法國第五共和中央政府體制定位，收於：憲政體制之建構與發展，頁1-42，臺北：翰蘆。
- （2006），論法國憲政運作中多數政府之形成，收於：憲政體制之建構與發展，頁43-65，臺北：翰蘆。
- （2012），2008年法國修憲調整行政權之研究，收於：2008年法國修憲與制度變革，頁37-80，臺北：翰蘆。
- （2017），法國人權保護官制度之分析，收於：施正鋒編，淵博與創思：洪謙德教授八十高壽慶賀文集，頁187-218，臺北：五南。
- 藍玉春（2009），法國三度左右共治下「保留範圍」權限之運作：規範與實踐，國際關係學報，28期，頁45-73。
- 蘇子喬（2013），中華民國憲法——憲政體制的原理與實際，臺北：三民。

2. 外文部分

- Ardant, Philippe et Mathieu, Bertrand (2008), Institutions politiques et droit Constitutionnel, Paris : LGDJ.

- Auby, Jean-Marie, Auby, Jean-Bernard, Jean-Pierre, Didier et Taillefait, Antony (2005), *Droit de la fonction publique- Etat • Collectivités locales • Hôpitaux • Statuts autonomes*, 5^e éd., Paris: Dalloz.
- Avril, Pierre (1994), *La V^e République. Histoire politique et constitutionnelle*, Paris: PUF.
- Branchet, Bernard (1996), *Contribution à l'écriture de la Constitution de 1958 : Le Contreseing et le régime politique de la V^e République*, Paris: LGDJ.
- Chantebout, Bernard (2008), *Droit constitutionne*, Paris: Dalloz.
- Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V^e République (2008), *Une V^e République plus démocratique*, Paris: Fayard.
- Dord, Olivier (2007), *Droit de la fonction publique*, Paris: PUF.
- Duhamel, Oliver (2011), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris: Seuil.
- Duverger, Maurice. 1980. A New Political System Model: Semi-Presidential Government. *European Journal of Political Research* 8:165-187.
- (1996), *Le système politique français*, Paris: PUF.
- Favoreu, Louis, Gaïa, Patrick, Ghevontian, Richard, Mestre, Jean-Louis, Pfersmann, Otto, Roux, André et Scoffoni, Guy (2008), *Droit constitutionnel*, Paris: Dalloz.
- Foillard, Philippe (2011), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris: Paradigme.
- Gicquel, Jean et Gicquel, Jean-Eric (2008), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris: Montchrestien.
- Gohin, Olivier (1995), *Institutions administratives*, Paris: LGDJ.
- Gohin, Olivier et Sorbara, Jean-Gabriel (2016), *Institutions administratives*, 7^e éd., Paris: LGDJ.

- Guettier, Christophe (2005), *Institutions administratives*, 3^e éd., Paris: Dalloz.
- Jan, Pascal (2015), *Institutions administratives*, 5^e éd., Paris: LexisNexis.
- Lascombe, Michel (2012), *Code constitutionnel et des Droits fondamentaux*, Paris: Dalloz.
- Le Bos-Le Pourhiet, Anne-Marie (1980), *L'article 92 de la Constitution de 1958*, Paris: Economica.
- Linotte, Didier et Romi, Raphaël (2007), *Droit du service public*, Paris: Litec.
- Marcon, Nathalie (2008), Titre XI bis: le défenseur des droits, in Luchaire (F.), Conac (G.), Prétot (X.) et Zacharie-Theret (C.), *La Constitution de la République française: Analyses et commentaires*, 3^e éd., pp. 1681-1699, Paris: Economica.
- Oberdorff, Henri (2006), *Les institutions administratives*, 5^e éd., Paris: Dalloz.
- Oberdorff, Henri et Kada, Nicolas (2016), *Les institutions administratives*, 8^e éd., Paris: Dalloz.
- Pactet, Pierre et Mélin-Soucramanein, Ferdinand (2008), *Droit constitutionnel*, 27^e éd., Paris: Dalloz.
- Rassat, Michèle-Laure, Lemoyne de Forges, Jean-Michel et Lemoyne de Forges, Patricia (2005), *Institutions administratives et juridictionnelles*, Paris: Ellipses.
- Secrétariat général du Gouvernement et Conseil d'Etat (2007), *Guide l'élaboration des textes législatifs et réglementaires*, Paris: La documentation Française.
- Serrand, Pierre (2009), *Manuel d'institutions administratives françaises*, 3^e éd., Paris: PUF.
- Stirn, Bernard (1994), *Le Conseil d'État: Son rôle, sa jurisprudence*, Paris: Hachette.

Sung, Nak-in (1988), *Les Ministres de La 5^e République Française*, Paris:
LGDJ.